



Nr. 9 Kabinettsitzung vom 27. Januar 1925, 17.30 Uhr

R 43 I/1398 , Bl. 92-94

Anwesend: Luther, Stresemann, Schiele, v. Schlieben, Neuhaus, Brauns, Frenken, Stingl, Krohne, Graf v. Kanitz; StS Kempner, Fischer, Meissner, Geib; MinDir. Pünder, Kiep, Nobis, Köpke, Ritter, Denhard, Posse, Hoffmann; MinR Claußen, Wachsmann, Ernst, Kastl, Mathies; ORegR Berger, Engel; Protokoll: ORegR Grävell.

Beginn: 17:30

[Tagesordnung]

1. Deutsch-französische Wirtschaftsverhandlungen.
2. Außerhalb der Tagesordnung: Abkommen zwischen der Roheisenindustrie und der eisenverarbeitenden Industrie.
3. Deutsch-belgische Wirtschaftsverhandlungen. [abgesetzt]
4. Zusammensetzung des Auslegungsschiedsgerichts.
5. Außerhalb der Tagesordnung: Personalsachen. [...]

1. Deutsch-französische Wirtschaftsverhandlungen.

Geheimrat Ernst berichtete über die Lage ¹ und empfahl, da es unmöglich sei, gegenwärtig in Paris weiterzukommen, die Verhandlungen freundschaftlich auf ungefähr drei Monate zu vertagen. Dadurch werde gleichzeitig einerseits der französischen Regierung die Möglichkeit gegeben, ihre

¹ Verhandlungen über den Abschluß eines dt.-frz. Wirtschaftsabkommens waren bereits im Oktober 1924 aufgenommen worden, da mit Ablauf der fünfjährigen Periode (10.1.25), in der Frankreich auf Grund der Art. 264–267 und 280 des VV das einseitige Meistbegünstigungsrecht im Handelsverkehr mit Dtlld. beanspruchen konnte, ein vertragsloser Zustand eintreten würde. Am 1.1.25 wurde dem dt. Verhandlungsleiter, StS Trendelenburg, der frz. Entw. eines provisorischen Wirtschaftsabkommens übergeben, dessen Hauptbedingungen wie folgt lauten: 1) Dtlld. gewährt Frankreich die Meistbegünstigung und erhält für bestimmte Waren den frz. Minimaltarif, für andere einen Zwischentarif. 2) Dtlld. hebt Einfuhrverbote gemäß noch zu überreichender Warenliste auf und gewährt Frankreich Einfuhrkontingente, die Meistbegünstigung genießen. 3) Dtlld. erklärt sich bereit, eine Anzahl elsass-lothringischer Warenkontingente zollfrei einzuführen (Telegramm Trendelenburg und Hoesch an AA vom 1.1.25 in: Pol. Arch. des AA, Büro RM 7, Frankreich, Bd. 5). – Trendelenburg, zur Berichterstattung nach Berlin berufen, teilte in der Kabinettsitzung am 8. 1. mit, daß die dt. Delegation das frz. Provisorium abgelehnt habe. Die Ablehnung sei dadurch erleichtert worden, „daß die Basis der Verhandlungen durch das Verhalten der Franzosen in den letzten Tagen völlig verschoben worden sei. Die Franzosen hätten nicht bloß neuerdings erklärt, daß die Annahme der französischen Tarifnovelle vor Abschluß der Handelsvertragsverhandlungen mit Deutschland nicht in Frage käme, sondern sogar in den Verhandlungen der Sachverständigen zum Ausdruck gebracht, daß bei Nichtabschluß eines Handelsvertrags mit noch wesentlich höheren Sätzen als den in der Novelle vorgesehenen zu rechnen sei. Die Frage des Provisoriums sei daher zunächst erledigt.“ (R 43 I/1398 , Bl. 17–22, s. auch in dieser Edition: Die Kabinette Marx I/II, Dok. Nr. 388, P. 1).

Zolltarifnovelle verabschieden zu lassen und zum anderen könne die Deutsche Regierung die erforderlichen zolltariflichen Arbeiten bis dahin zu einem Abschluß bringen².

Der *Reichswirtschaftsminister* wies darauf hin, daß das Kabinett immer davon ausgegangen sei, einem Provisorium könne nur dann zugestimmt werden, wenn die Aussicht auf ein befriedigendes Definitivum bestände. Auf die Frage nach der Art des Definitivums habe jetzt endlich die französische Regierung in der neuen Note eine Antwort erteilt, die klar erkennen lasse, daß sich die französische Regierung das Definitivum in einer Form vorstelle, die für Deutschland unerträglich sei³. Außerdem sei aber auch der Charakter des vorgeschlagenen Provisoriums derart, daß es Deutschland nicht annehmen könne⁴. Es entstehe nun die Frage, wie jetzt verfahren werden solle. Er komme unter Berücksichtigung aller Gesichtspunkte zu dem Ergebnis, daß die Verhandlungen freundschaftlich verlagt, daß daneben aber keine Kampfmaßnahmen seitens Deutschlands ergriffen werden sollten, die es später nur erschweren würden, die Verhandlungen wieder neu aufzunehmen. Er glaube bestimmt, daß auch ohne Kampfmaßnahmen für eine spätere Zeit eine günstigere Basis erzielt werde.

Der *Reichsminister der Finanzen* schloß sich dieser Auffassung an.

Ministerialdirektor *Ritter* glaubte, daß noch nicht alle Verhandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft seien. Insbesondere empfehle er mit Rücksicht auf den Schlußteil der letzten französischen Note, der ein Appell an die Deutsche Regierung sei, nunmehr ihrerseits die erforderlichen Schritte zu tun, um zu einem befriedigenden Endergebnis zu gelangen⁵, jetzt den theoretischen Streit über Prinzipien beiseite zu lassen und einmal durch Verhandlungen über die einzelnen Positionen zu versuchen, wieweit denn tatsächlich die beiderseitigen Auffassungen praktisch auseinander seien.

Der *Reichsarbeitsminister* hielt es für nicht möglich, sich jetzt schon zu entscheiden. Aus der neuesten Note der Französischen Regierung könne noch nicht ersehen werden, inwieweit das vorgeschlagene Provisorium für uns ungünstig sei. Auch sei noch nicht zu übersehen, wie sich die Franzosen eine Berücksichtigung der deutschen Produktionsverhältnisse dächten.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* unterstrich die Bedenken gegen eine Unterbrechung der Verhandlungen, die sich aus dem Schlußsatz der französischen Note ergäben. Es habe den Anschein, als ob dieser Satz gerade mit Rücksicht auf diese Möglichkeit einer Unterbrechung geschrieben sei. Ministerialdirektor Denhard sprach sich für die Auffassung des Ministerialrats Ernst aus.

Ministerialrat Ernst erklärte, daß es sich nicht nur um Prinzipienstreitereien bei den Verhandlungen in Paris gehandelt habe, es seien vielmehr sämtliche Positionen teils durch die Sachverständigen beider Parteien, teils durch die beiden Delegationen durchgesprochen worden. Es sei auch in einigen Punkten Übereinstimmung erzielt worden. Jetzt handele es sich aber nur noch um die ganz großen Fragen, bei denen beide Parteien Farbe bekennen müßten, und hier sei eine Einigung nicht möglich. Ein Fortsetzen irgendwelcher Verhandlungen erscheine ihm zwecklos.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* hielt es ebenfalls für unmöglich, jetzt weiter zu verhandeln. Unter keinen Umständen dürften wir auf dem Gebiet der Handelspolitik die Möglichkeit

² Die Ausführungen Ernsts stimmen sinngemäß mit den Empfehlungen überein, die er am 18. 1. telegrafisch aus Paris an das AA übermittelt hatte (R 43 I/1119, Bl. 63 f.).

³ Zur Frage der zukünftigen frz. Zollpolitik gegenüber Dtl. heißt es in einer Note, die der frz. Handelsminister Raynaldy StS Trendelenburg am 26.1.25 übergeben hatte: „Aber wenn im Verlauf der Verhandlungen für das endgültige Abkommen als feststehend erkannt wird oder sich herausstellt, daß – selbst ohne Berücksichtigung der außergewöhnlichen Arbeitsmethoden oder künstlichen Verkaufsbedingungen, die schon gesetzmäßig einen Ausgleich oder eine Benachteiligung gestatten würden – gewisse deutsche Artikel unter normalen Umständen und einzig und allein auf Grund der günstigen deutschen Wirtschaftsbedingungen zu viel günstigeren Preisen [...] produziert oder angeboten werden können, dann erhebt sich die Frage, ob diese bevorzugte Lage durch einen Zwischentarif ausgeglichen werden kann.“ (Abschl. vom AA an die Rkei am 29. 1. in R 43 I/1119, Bl. 78-87).

⁴ Für das Provisorium stellt die frz. Note (s. Anm. 3) u. a. in Aussicht: (a) Die Möglichkeit der Gewährung der gegenwärtigen frz. Minimaltarife für Rohstoffe und Lebensmittel sowie für eine begrenzte Zahl von Fertigprodukten der Maschinen- und Glasindustrie. (b) Gewährung des Minimaltarifs für Artikel der Elektroindustrie nur in ganz wenigen Ausnahmen, da diese in Dtl. unter Bedingungen hergestellt würden, die durch den frz. Minimaltarif im allgemeinen nicht ausgeglichen werden könnten.

⁵ Der Schlußsatz der frz. Note (s. Anm. 3) drückt die Hoffnung aus, daß die Verhandlungen bald wieder aufgenommen und zu beiderseits befriedigenden Ergebnissen geführt werden könnten.

aus der Hand geben, einen starken Druck auf Frankreich auszuüben. Er könne sich nicht vorstellen, daß durch eine Unterbrechung die Lage schlechter werde.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* empfahl, da es sich hier um einen politisch äußerst bedeutsamen Schritt handle, vor einer Beschlußfassung des Kabinetts Staatssekretär Trendelenburg persönlich zu hören.

Der *Reichskanzler* stimmte dieser Auffassung bei. Er ersuchte das Auswärtige Amt, dafür zu sorgen, daß umgehend den Mitgliedern des Kabinetts die letzte Note der französischen Delegation und das Telegramm Trendelenburgs – die Note deutsch und französisch – zugestellt werde.

Das *Kabinett* war damit einverstanden und beschloß, Staatssekretär Trendelenburg sofort nach Berlin zur Berichterstattung zu berufen⁶.

2. Außerhalb der Tagesordnung: Abkommen zwischen der Roheisenindustrie und der eisenverarbeitenden Industrie.

Der *Reichskanzler* bat den Reichswirtschaftsminister, sobald als möglich dem Kabinett über die innerwirtschaftliche Bedeutung des Abkommens⁷ zu berichten.

Der *Reichswirtschaftsminister* sagte dies zu⁸.

3. Deutsch-belgische Wirtschaftsverhandlungen. [abgesetzt]

4. Zusammensetzung des Auslegungsschiedsgerichts⁹.

Ministerialrat Kastl berichtete über den Tatbestand¹⁰.

Staatssekretär Fischer gab einen Überblick über die Möglichkeiten, die für die Besetzung der drei Schiedsrichterposten beständen und empfahl, gestützt auf eine Ressortbesprechung, die am gleichen Tage stattgefunden hatte, dahin zu wirken, daß die drei Posten mit drei Neutralen besetzt würden. Sei dies nicht zu erreichen, so käme als nächstannehmbare Lösung in Frage Besetzung durch einen Deutschen, einen Franzosen und einen Neutralen als Obmann.

Der *Reichsarbeitsminister* hielt die Besetzung mit drei Neutralen ebenfalls für das zweckmäßigste. Falls dies nicht zu erreichen sei, glaube er aber keine Bedenken dagegen haben zu sollen, zwei

⁶ Zum Bericht Trendelenburgs in der Kabinettsitzung am 31. 1. s. Dok. Nr. 13.

⁷ Die dt. Stahlwerke sind seit 1.11.24 in der sog. Rohstahlgemeinschaft vereinigt, deren Ziel es ist, die Rohstahlgewinnung durch Festlegung bestimmter Quotenbeteiligungen der Mitglieder zu regeln und dem Verbrauch anzupassen (Vertragstext, Niederschriften über die Hauptversammlungen der Rohstahlgemeinschaft sowie weiteres umfangreiches Aktenmaterial in R 13 I/44).

⁸ Eine Berichterstattung des RWiM über die innerwirtschaftliche Bedeutung des Abkommens erfolgt nicht. Zur außenwirtschaftlichen Bedeutung s. die Besprechung mit Vertretern der Großeisenindustrie am 11.3.25 (Dok. Nr. 44).

⁹ Es handelt sich um das in Art. III b der Anlage I zum Londoner Schlußprotokoll vom 16.8.24 vorgesehene Schiedsgericht, dessen Funktion und Zusammensetzung in Bestimmung 1 der Anlage II zum Schlußprotokoll wie folgt niedergelegt sind: Alle Meinungsverschiedenheiten, „welche zwischen der Reparationskommission und Deutschland bezüglich der Auslegung des zwischen ihnen abgeschlossenen Abkommens oder des Planes der Sachverständigen oder der zur Ausführung dieses Planes erlassenen deutschen Gesetzgebung entstehen können“, sollen der Entscheidung von drei Schiedsrichtern, die auf fünf Jahre ernannt werden, unterliegen. Einer der Schiedsrichter soll durch die Repko, der andere durch die Dt. Reg., der dritte, der auch der Obmann sein solle, durch Vereinbarung zwischen der Repko und der Dt. Reg. oder durch den Präs. des Ständigen Internationalen Gerichtshofs ernannt werden (s. RGBl. 1924 II, S. 299 und 309).

¹⁰ Der ständige Vertreter der dt. Kriegslastenkommission bei der Repko, Meyer, hatte am 22. 1. telegrafisch aus Paris berichtet, die Repko wolle der Dt. Reg. für die Zusammensetzung des Auslegungsschiedsgerichts den Vorschlag unterbreiten, drei Neutrale als Schiedsrichter zu ernennen. Es werde daneben auch der Eventualvorschlag erwogen, „daß die im Reichsbahngesetz, im Industriebelastungsgesetz und im Einnahmeprotokoll vorgesehenen Schiedsrichter, von denen bisher nur Wallenberg für die Industriebelastungen ernannt ist, gleichzeitig das Amt der Mitglieder des Auslegungsschiedsgerichts ausüben.“ Der Amerikaner Perkins solle hierüber demnächst mit der RReg. verhandeln (Telegramm Nr. K 25 in R 43 I/274, Bl. 158-160).

Neutrale und einen Amerikaner als Obmann zu nehmen. Die Besetzung der beiden Schiedsrichterposten durch einen Deutschen und einen Franzosen halte er nicht für zweckmäßig.

Der *Reichskanzler* warf die Frage auf, ob nicht versucht werden sollte, die Zahl der Schiedsrichter von drei auf fünf zu erhöhen. Dadurch werde die Möglichkeit gegeben, einen Deutschen hineinzubringen und außerdem den Amerikanern den Obmann zu überlassen.

Das *Kabinet* stimmte nach längerer Debatte dieser Anregung zu und beauftragte den Staatssekretär Fischer, die Unterhandlung mit Perkins in diesem Sinne fortzusetzen.

Wenn Perkins über diese Anregung bei der Reparationskommission und den Alliierten sondiert habe, solle die Frage erneut erörtert werden ¹¹.

5. Außerhalb der Tagesordnung: Personalsachen. [...]

¹¹ Zu diesen Verhandlungen in den Akten nichts ermittelt. Der dt. Anregung wird stattgegeben und es werden zu Mitgliedern des Auslegungsschiedsgerichts bestellt: Cooke (USA), Vorsitzender; Wallenberg (Schweden); Kröller (Niederlande); Rist (Frankreich); Mendelssohn-Bartholdy (Deutschland) (s. den Bericht des Generalagenten für Reparationszahlungen (Gilbert) vom 30. November 1925. – Berlin 1925, S. 19 f.).

Zitierhinweis

Nr. 9 Kabinettsitzung vom 27. Januar 1925, 17.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Luther I und II, bearb. von Karl-Heinz Minuth, 1977, S. 26–30 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/lut-D9>